

# ZMLUVA O VYKONANÍ POMOCNÝCH PRÁČ

č. UVVaUVTOS-04178/34-PO-2025

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

medzi

## Poskytovateľom:

**Názov organizácie:** Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

**Sídlo:** Kpt. Nálepku 1, 081 13 Prešov

**Korešpondenčná adresa:** Kpt. Nálepku 1, priečinok 113, 081 13 Prešov

**Právna forma:** rozpočtová organizácia zriadená na základe zriaďovacej listiny Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky  
č. GR ZVJS-8-1/16-2011 zo dňa 13. decembra 2011

**IČO:** 00738409

**DIČ:**

**Zastúpený:** plk. Mgr. Norbert Kundrák, riaditeľ Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov (ďalej len „riaditeľ“)

**Osoba oprávnená rokovať vo veciach organizačných:**

**Bankové spojenie:**

**IBAN:**

(ďalej len „poskytovateľ“)

a

## Objednávateľom:

**Názov organizácie:** NIDUM Services, s.r.o.

**Sídlo:** Slovenská 16, 080 01 Prešov

**Korešpondenčná adresa:** Slovenská 16, 080 01 Prešov

**Právna forma:** Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 40609/P

**Štatutárny orgán/zastúpený:** Ing. Anton Šarišský - konateľ

**Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:** Ing. Anton Šarišský - konateľ

**Bankové spojenie:**

**Č. účtu/IBAN:**

**IČO:** 53153511

**DIČ:**

**IČ DPH:**

**Telefonický kontakt:**

(ďalej len „objednávateľ“)

(objednávateľ a poskytovateľ spoločne ďalej aj „zmluvné strany“)

## **Čl. 1**

### **Predmet zmluvy**

- 1.1 Predmetom zmluvy o vykonaní pomocných prác (ďalej len „zmluva“) je záväzok poskytovateľa poskytnúť pre objednávateľa za odplatu pracovnú silu v súlade s § 43 ods. 2 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o výkone trestu“) prostredníctvom odsúdených vykonávajúcich trest odňatia slobody u poskytovateľa pri výkone *pomocných stavebných a manipulačných prác* (ďalej len „pomocné práce“) podľa pokynov a priameho riadenia objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, ktoré podľa § 31 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane verejného zdravia“) sú zaradené do druhej kategórie prác, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, ale nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia, nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia zahŕňa neočakávanú alebo nepredpokladanú reakciu organizmu a to vo forme príznaku alebo odlišného znaku, vrátane zmenených laboratórnych hodnôt, alebo zmenených funkčných schopností organizmu, v súvislosti s expozíciou danému faktoru práce a pracovného prostredia.
- 1.2 Objednávateľ sa zaväzuje vykonané práce (služby) v danom rozsahu riadne prevziať a za vykonané práce (služby) zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v Čl. 3 zmluvy.

## **Čl. 2**

### **Čas, miesto a rozsah plnenia**

- 2.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do 31.12.2026.
- 2.2 Poskytovateľ zabezpečí predmet plnenia v pondelok až v sobotu v jednozmennej prevádzke vo vymedzenom pracovnom čase od 09.00 hod. do 17.30 hod.. O výkon prác (služieb) nad rámec vymedzeného pracovného času, je v prípade potreby objednávateľ povinný telefonicky, resp. e-mailom požiadať poskytovateľa najmenej 2 pracovné dni pred ich výkonom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 2.3 V prípade prerušenia prác z osobitných dôvodov (nepriaznivé počasie, nedodanie materiálu a pod.), objednávateľ bez zbytočného odkladu upovedomí o vzniknutej situácii poskytovateľa.
- 2.4 Na vykonaní prác uvedených v čl. 1 zmluvy sa zúčastní spravidla 1 – 10 odsúdených podľa požiadavky objednávateľa a kapacitných možností poskytovateľa, a to po vzájomnej dohode zmluvných strán. Presný počet odsúdených v konkrétne pracovné dni si zmluvné strany vzájomne dohodnú vopred.
- 2.5 Miesto výkonu prác je medzi zmluvnými stranami dohodnuté:(ďalej len „pracovisko“).

## **Čl. 3**

## **Cena, platobné podmienky a spôsob úhrady**

3.1 Cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán:

- a) v období od 02. 01. 2026 do 30. 06. 2026 podľa ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákona o výkone trestu a podľa nariadenia vlády SR č. 7/2023 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania odsúdeným v znení neskorších predpisov vo výške vo výške 4,50 eur za jednu odpracovanú hodinu na odsúdeného,
- b) v období od 01. 07. 2026 do 31.12.2026 podľa ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a §45 ods.1 zákona č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 01. 07. 2026 vo výške 4,80 eur za jednu odpracovanú hodinu na odsúdeného.

V uvedenej sadzbe je zahrnutá okrem iného aj finančná prirážka poskytovateľa na krytie povinných odvodov a jeho všetky ďalšie náklady súvisiace s výkonom prác, okrem tých, ktoré v zmysle tejto zmluvy znáša objednávatel'.

3.2 V prípade, ak objednávatel' požiadá o výkon prác v sobotu, v nedeľu a vo sviatok, resp. nad dohodnutý fond pracovného času, cena podľa bodu 3.1 sa vo sviatok zvýši o príplatok vo výške 100 %, pri práci v sobotu a v nedeľu vo výške 25 %, pri práci v noci o príplatok vo výške 25 % a pri práci nadčas o príplatok vo výške 25%.

3.3 Úhrady za vykonané práce realizuje objednávatel' mesačne, bezhotovostným prevodom na bankový účet poskytovateľa, uvedený v záhlaví tejto zmluvy, na základe daňového dokladu - faktúry vystavenej poskytovateľom.

3.4 Podkladom pre vyúčtovanie (fakturáciu) prác sú týždenné pracovné lístky za uplynulý mesiac, ktoré vystavuje poskytovateľ a potvrdzuje/podpisuje poverený pracovník objednávatel'a, ktorý preberá vykonané práce, podľa skutočne odpracovaných hodín odsúdenými alebo po ukončení pracovnej činnosti. Každý kalendárny mesiac bude účtovaný (fakturovaný) samostatne po jeho ukončení. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry sú týždenné pracovné lístky potvrdené povereným pracovníkom objednávatel'a.

3.5 Faktúru vystaví poskytovateľ do 10 –teho kalendárneho dňa po ukončení mesiaca, resp. po ukončení prác vykonaných v zúčtovacom mesačnom období.

3.6 Objednávatel' je povinný uhradiť faktúru za každý kalendárny mesiac do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávatel'ovi alebo faktúru vrátiť poskytovateľovi s požiadavkou na jej opravu alebo doplnenie; v opačnom prípade si poskytovateľ vyhradzuje právo pozastaviť plnenie predmetu tejto zmluvy. V prípade vrátenia faktúry objednávatel'om začína plynúť nová 14-dňová lehota na jej splatnosť odo dňa doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávatel'ovi. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet poskytovateľa, ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

3.7 V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou faktúry podľa bodu 3.6 má poskytovateľ právo účtovať si úroky z omeškania za každý aj začatý deň omeškania vo výške 0,05%

fakturovanej sumy. Sankčná faktúra je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

## **Čl. 4**

### **Povinnosti poskytovateľa**

- 4.1 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť predmet plnenia a zaradiť odsúdených na pracovisko v zmluvne dohodnutých počtoch podľa Čl. 2 bodu 2.4 zmluvy, ak tomu nebránia interné skutočnosti. Poskytovateľ si vyhradzuje právo, že v prípade nedostatočného počtu odsúdených (viď čl. 8 bod 8.4), práce vymedzené v predmete zmluvy nebude realizovať. V prípade, že poskytovateľ nemôže zabezpečiť predmet plnenia v dohodnutý čas podľa požiadavky objednávateľa, upovedomí o tejto skutočnosti objednávateľa bez zbytočného odkladu.
- 4.2 Poskytovateľ zabezpečí účasť odsúdených na školení a oboznámení o zaistení bezpečnosti na pracovisku v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“) a súvisiacich povinnostiach, pracovných postupoch a záchvatu, vrátane účasti na školení o ochrane pred požiarmi v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 314/2001 Z. z.“) a požiarnej prevencii podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 121/2002 Z. z.“), ktoré je povinný vykonať objednávateľ.
- 4.3 Poskytovateľ zabezpečí vystrojenie odsúdených bežným pracovným odevom a pracovnou obuvou a podľa potreby aj prikrývkou hlavy.
- 4.4 Pred začatím prác poverení pracovníci zmluvných strán vykonajú obhliadku miesta pracoviska, posúdia charakter výkonu prác a dohodnú podľa potreby spôsob súčinnosti pri ich zabezpečení.
- 4.5 Poskytovateľ prostredníctvom svojho povereného pracovníka informuje objednávateľa o oprávneniach príslušníkov poskytovateľa použiť zbraň v súlade so zákonom č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej strážie v znení neskorších predpisov.

## **Čl. 5**

### **Povinnosti objednávateľa**

- 5.1 Objednávateľ je povinný zriadiť pracovisko pred nástupom odsúdených na vykonávanie prác.
- 5.2 Dopravu odsúdených na pracovisko a späť zabezpečí objednávateľ na vlastné náklady. Pri vlastnej preprave je objednávateľ povinný dodržiavať všetky ustanovenia predpisov upravujúceho bezpečnosť cestnej premávky (zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Podľa okolností

a potreby sa odsúdení na pracovisko, medzi pracoviskami a na zastávku mestskej hromadnej dopravy môžu presúvať peši. Preprava osôb nákladnými motorovými vozidlami je vylúčená.

- 5.3 Objednávateľ zabezpečí organizovanie, riadenie a denné preberanie kvality práce prostredníctvom svojho povereného pracovníka v spolupráci s poverenými pracovníkmi poskytovateľa, čo bude potvrdené podpisom objednávateľa na týždennom pracovnom lístku. Zaučenie odsúdených na jednotlivé práce, riadenie pracoviska a kontrolu kvality prác zabezpečuje objednávateľ prostredníctvom potrebného počtu kvalifikovaných, odborne spôsobilých osôb. Toto zaučenie sa vykoná aj počas doby trvania zmluvy v prípade, že na pracovisko budú zaraďovaní noví odsúdení.
- 5.4 Objednávateľ zabezpečí podmienky na riadne plnenie pracovných úloh odsúdenými a v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom zabezpečí v plnom rozsahu dodržiavanie ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“), zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 314/2001 Z. z.“), a vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 121/2002 Z. z.“). Objednávateľ tiež zabezpečí, aby priestory pracovísk, stav komunikácií, stroje, zariadenia, nástroje, materiály, pracovné pomôcky, pracovné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie odsúdených.
- 5.5 Objednávateľ zabezpečí preukázateľné poučenie odsúdených, zamestnancov a príslušníkov o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na pracovisku v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. a súvisiacich povinnostiach, bezpečných pracovných postupoch, o povinnosti používať pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov a vykoná výcvik na požadovaných druhoch prác, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zároveň zabezpečí školenie odsúdených, zamestnancov a príslušníkov o ochrane pred požiarom na danom pracovisku v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. a požiarnej prevencii podľa vyhlášky č. 121/2002 Z. z., ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. O vykonaných poučeniach, resp. školeniach vedie predpísanú dokumentáciu, ktorej kópiu odovzdá poskytovateľovi prác.
- 5.6 Objednávateľ nie je oprávnený poverovať odsúdených inými prácami, ako boli dohodnuté v zmluve a požadovať vykonávanie takých prác, ktoré by boli v rozpore s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarom alebo prácami na výkon ktorých neboli odsúdení preukázateľne preškolení.
- 5.7 Objednávateľ je povinný umožniť prístup na pracovisko príslušníkom a zamestnancom poskytovateľa určeným na stráženie, dohľad alebo dozor a kontrolným orgánom poskytovateľa a predložiť im dokumentáciu súvisiacu so zamestnávaním odsúdených.
- 5.8 Objednávateľ zabezpečí pre odsúdených osobitný priestor na prezliekanie a odkladanie odevných zvrškov a osobných vecí, odpočinok a jedenie, nutnú hygienu a štandardné sociálne zariadenie, vrátane hygienických prostriedkov.

- 5.9 Objednávateľ zabezpečí pre odsúdených potrebné pracovné náradie a pracovné prostriedky, vrátane ich kontrol, servisu a opráv, úradných skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok inštalovaných vyhradených technických zariadení a osobné ochranné pracovné prostriedky na základe rizík a nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia.
- 5.10 Objednávateľ v prípade potreby zabezpečí na pracovisku s účinkami škodlivej práce (fyzikálne, chemické, biologické a iné faktory práce), namáhavej práce, alebo jednotvárnej práce vylúčenie, alebo zmiernenie týchto účinkov na zdravie odsúdených. Pre takýto typ pracoviska spracuje písomný dokument o posúdení rizika a možnom ohrození a ak je to pre posúdenie nevyhnutné, zabezpečí kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov pracovného prostredia odborne spôsobilou osobou.
- 5.11 Objednávateľ predloží na požiadanie poskytovateľovi rozhodnutie o uvedení priestoru pracoviska do prevádzky, vydaného príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, prípadne rozhodnutie o vyhlásení rizikových prác.
- 5.12 Objednávateľ vytvorí podmienky, ktoré odsúdeným zamedzia prístupu a prichádzania do styku s alkoholom, prostriedkami audiovizuálnej techniky (mobilný telefón), omamnými a psychotropnými látkami na pracovisku.
- 5.13 Objednávateľ predloží menný zoznam osôb, ktoré majú povolený vstup na pracovisko, kde môžu prísť do kontaktu s odsúdenými. Uvedené osoby poučí poverený pracovník poskytovateľa o zásadách styku s odsúdenými a podpísané poučenie sa založí u poskytovateľa.
- 5.14 Objednávateľ počas pracovnej doby odsúdených preveruje prítomnosť odsúdených na určenom pracovisku, pričom závažné skutočnosti a relevantné poznatky zistené vlastnou kontrolnou činnosťou (napríklad nenastúpenie odsúdeného na pracovisko, svojvoľné vzdialenie sa z pracoviska a poškodenie zdravia odsúdeného) bezodkladne hlási poverenému pracovníkovi poskytovateľa.
- 5.15 Objednávateľ zabezpečí pitný režim na pracovisku, a to denne 1,5 l – 2 l zdravotne nezávadného nápoja na odsúdeného. V prípade, že vonkajšia teplota prostredia klesne na 4°C a nižšie, objednávateľ zabezpečí teplý zdravotne nezávadný nápoj alebo možnosť prípravy teplého nápoja na pracovisku.
- 5.16 V prípade výskytu prekážky na strane objednávateľa, v dôsledku ktorej nie je možné realizovať práce podľa Čl. 1 bod 1.1 zmluvy, je objednávateľ povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť poskytovateľovi (telefonicky alebo e-mailom).
- 5.17 V prípade vzniku závažného pracovného úrazu s následkom smrti alebo závažného pracovného úrazu s ťažkou ujmovou na zdraví u odsúdeného zaradeného do práce, alebo závažného porušenia bezpečných pracovných postupov v nadväznosti na zmluvne dohodnuté práce je objednávateľ povinný umožniť vyšetrenie príčiny a okolností vzniku predmetného úrazu na pracovisku, ktoré vykoná pracovník orgánu dozoru zboru nad

bezpečnosťou a ochranou zdravia pri výkone štátnej služby a pri práci a pre ochranu pred požiarmi z Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže Bratislava v súčinnosti s územne príslušným inšpektorátom práce a za týmto účelom im poskytnúť potrebné podklady a súčinnosť.

Objednávateľ je povinný oznámiť najneskôr do 7,00 hod. predchádzajúceho dňa prekážky, na základe ktorých poskytovateľ nebude realizovať práce uvedené v predmete zmluvy. Pri odchode pracoviska z Otvoreného oddelenia – Pionierska 31, Prešov nahlásiť miesto výkonu prác a pred každou zmenou miesta výkonu prác túto oznámiť poskytovateľovi na t.č. alebo na t.č.

## Čl. 6

### Stravovanie odsúdených

- 6.1 Objednávateľ sa zaväzuje pre odsúdené osoby, ktoré vykonávajú pre neho pomocné práce, zabezpečovať stravovanie a to formou prípravy a výdaja jedného teplého jedla denne – obeda, vrátane vhodného nápoja (ďalej len „strava“).
- 6.2 Poskytovateľ sa zaväzuje zaplatiť objednávatelovi za prípravu a výdaj stravy podľa čl. 6 bodu 6.4 tejto zmluvy a podľa skutočného počtu vydaných dávok.
- 6.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že najneskôr po 6 hodinách trvania prác poskytne odsúdeným prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Prestávka na odpočinok a jedenie sa nezapočítava do pracovného času uvedeného v Čl. 2 bod 2.2 zmluvy.
- 6.4 Celková cena za jednu dávku pripravenej a vydankej stravy predstavuje sumu 7,00 € vrátane DPH (slovom sedem eur).  
Zmluvné strany sa dohodli, že z uvedenej sumy poskytovateľ uhrádza náklady na potraviny potrebné na prípravu jedného obeda vo výške 1,28 € vrátane DPH (slovom: jedno euro a dvadsaťosem centov). Režijné náklady spojené s prípravou a výdajom stravy vo výške 5,72 € vrátane DPH (slovom päť eur a sedemdesiatdva centov) hradí objednávatel. Na základe tejto zmluvy je dohodnutá zmluvná cena jednej vydankej dávky stravy určená vo výške 7,00 € vrátane DPH (slovom sedem eur).
- 6.5 Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby pri príprave a výdaji stravy boli dodržané všetky hygienické zásady a požiadavky v súlade s platnými právnymi predpismi. Objednávateľ zodpovedá za dodržiavanie hygienických opatrení pri výdaji stravy na pracovisku. Výdaj stravy pre odsúdených, ktorí vykonávajú pomocné práce pre objednávatel'a, sa uskutočňuje denne v čase od 11:30 hod. do 12:00 hod..
- 6.6 Vyúčtovanie vydaných dávok stravy sa uskutočňuje mesačne nasledovným spôsobom:
  - a) objednávatel' doručí v prvý pracovný deň po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bola strava poskytovaná, poskytovateľovi podklad na vyfakturovanie s uvedením počtu vydaných dávok podľa jednotlivých dní,
  - b) odsúhlasenie počtu vydaných dávok vykoná poverený pracovník objednávatel'a spolu so zodpovedným pracovníkom poskytovatel'a najneskôr do troch pracovných dní po skončení daného mesiaca,
  - c) ak objednávatel' odsúhlasenie v stanovenej lehote nevykoná, na určenie fakturovanej

- sumy sa použijú podklady poskytovateľa,
- d) na základe doručených a odsúhlasených podkladov vystaví objednávateľ faktúru podľa skutočného počtu vydaných dávok do piatich pracovných dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca,
  - e) splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia poskytovateľovi.

## **Čl. 7**

### **Zodpovednosť za škodu**

- 7.1 Ak došlo pri plnení úloh podľa Čl. 1 bod 1.1 zmluvy alebo v priamej súvislosti s nimi k poškodeniu zdravia odsúdeného alebo k jeho smrti úrazom, zodpovedá za škodu tým vzniknutú objednávateľ. Objednávateľ sa zbaví zodpovednosti celkom alebo sčasti, ak preukáže, že príčinou škody boli skutočnosti uvedené v § 196 ods. 1 a 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
- 7.2 Odsúdený zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil objednávateľovi alebo poskytovateľovi zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi.
- 7.3 V prípade vzniku škody činnosťou odsúdených, je objednávateľ povinný bez zbytočného odkladu prizvať k jej prešetreniu povereného pracovníka poskytovateľa. Výšku náhrady za škodu spôsobenú odsúdeným prerokuje objednávateľ s poskytovateľom.
- 7.4 Poskytovateľ nezodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá vznikne tým, že nebude zabezpečená realizácia predmetu zmluvy v dôsledku okolností, ktoré vzniknú nezávisle od vôle poskytovateľa (amnestia prezidenta republiky, hromadné ochorenie odsúdených, nedostatok odsúdených vhodných na zaradenie na pracovisko mimo ústavu, mimoriadne udalosti a pod.). Tieto okolnosti poskytovateľ bez zbytočného odkladu ohlásí objednávateľovi.
- 7.5 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú v dôsledku nesprávnych alebo chybných pracovných postupov a príkazov objednávateľa.
- 7.6 Za škody vzniknuté počas odvozu a dovozu odsúdených na pracovisko a späť nesie zodpovednosť objednávateľ.

## **Čl. 8**

### **Spôsob zániku zmluvy**

- 8.1 Zmluva zaniká uplynutím doby na ktorú bola uzatvorená podľa Čl. 2 bod 2.1 zmluvy.
- 8.2 Zmluvu je možné ukončiť pred uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená:
- a) písomnou dohodou zmluvných strán,
  - b) odstúpením od zmluvy. Od zmluvy je možné odstúpiť na základe podstatného porušenia zmluvných povinností (bod 8.3) a nepodstatného porušenia zmluvných povinností (bod 8.5).



8.3 Okamžite odstúpiť od zmluvy je oprávnený:

- a) poskytovateľ pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti objednávateľom podľa čl. 8 bod 8.4,
- b) poskytovateľ v prípade, ak objednávateľ neuhradí faktúru podľa čl. 3 ani do 30 kalendárnych dní po márnom uplynutí dodatočne určenej lehoty jej splatnosti poskytovateľom,
- c) objednávateľ v prípade, keď poskytovateľ koná v rozpore s touto zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a na výzvu objednávateľa toto konanie a jeho následky v primeranej lehote určenej objednávateľom neodstránil,
- d) objednávateľ v prípade, ak mu zanikla potreba vykonávania pomocných prác, resp. nemá dostatočné finančné krytie na ich úhradu.

8.4 Podstatným porušením zmluvnej povinnosti objednávateľom sa rozumie porušenie čl. 1 bod 1.2., čl. 3 bod 3.6., čl. 5 tejto zmluvy.

8.5 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije právo od zmluvy okamžite odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.

8.6 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.

8.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku závažných skutočností na strane poskytovateľa, ktoré bránia plneniu podľa tejto zmluvy, ako napr. útek odsúdených, amnestia, hromadné ochorenie, nepokoje, pokles počtu odsúdených umiestnených na otvorenom oddelení, ktorý bez zavinenia poskytovateľa neumožňuje plnenie podľa tejto zmluvy, zmluva zaniká. Za uvedených okolností poskytovateľ nezodpovedá objednávateľovi za vzniknuté škody.

8.8 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno skončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o ukončení tejto zmluvy sa súčasne upravajú aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou.

## **Čl. 9**

### **Záverečné ustanovenia**

9.1 Zmluvu je možné meniť len vysloveným súhlasom oboch zmluvných strán a to formou písomných postupne číslovaných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami.

9.2 Pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9.3 Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých 1 rovnopis obdrží objednávateľ a 1 rovnopis poskytovateľ.

9.4 Pri plnení tejto zmluvy môže dochádzať k poskytovaniu a spracúvaniu osobných údajov medzi zmluvnými stranami napr. o svojich zamestnancoch, kontaktných osobách (alebo osobách vo výkone väzby alebo trestu odňatia slobody). Zmluvné strany vzájomne vyhlasujú, že každá z nich bude pri spracúvaní osobných údajov zabezpečovať súlad s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako samostatný prevádzkovateľ, a to nie len zabezpečením zákonnosti spracúvania osobných údajov spoľahnutím sa na vhodný právny základ spracúvania, dostatočným informovaním dotknutých osôb o danom spracúvaní, ak je to podľa daných predpisov potrebné, ale aj zabezpečením primeranej úrovne bezpečnosti osobných údajov. Z tohto dôvodu medzi zmluvnými stranami nie je uzatvorená zmluva podľa čl. 28 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

9.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

9.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa

V Prešove dňa

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

-----  
konateľ

-----  
riaditeľ